

סא:

עין משפט נר מצוה

לית דחש להא דר' עקיבא. דקיימא לן כדברי המיקל בעירוב דפי' בקוננו' ותחומין דרבנן דפי' צי' מי שהולאחור (לעיל דף מו.):

הדרן עלך ביצד מעברין

הדר. ר' אליעזר בן יעקב אומר עד שיהיו ב' ישראלים אוסרים ב'. משמע דלמרחיבין קאי ר"ל בן יעקב אעכו"ם ואכזרי' ונגמ' מפרש דטעמא דרזא"י דכיון דעכו"ם חשוד אשפיכות דמים דמרי דשמימי דדיירי גזרו דזה רבנן שמה ילמד ממעשיו כו' וא"ת והרי כותים דלא חשידי אשפיכות דמים ולא ארבינא דממוכא פ"ק דמס' ע"ג (דף טו.) שמעמדין דהמה דפונדקאות של כותים ומתמידין עמהם א"כ שמימי דדיירי ונגזר דזה רבנן לומר דר"ל בן יעקב סבר דכותים גרי אריות הן וחשידי דהא אפילו למ"ד גרי אריות הן לא חשידי מדפרין התם דע"ז עלה מצינא דאסרו למכור דהמה דקא לכותים ורואה להוסיף מתוך כך דטעמא משום דלמי לזוני לעכו"ם ולא משום דחשידי ואמאי דלמא דכותים גרי אריות או גרי אמת הן פליגי ואומר ר"י דעיקר תקנה משום עכו"ם איתמן שמה ילמד ממעשיו ולא משום דזקוקי וכותי ואגב דאסרו דעכו"ם אסרו נמי דכותי וכיון שלא נאסר אלף ע"י עכו"ם לא החמיר בהן יותר מן העכו"ם:

אמר רבנן גמליאל מעשה בצדוקי א' ב'. קסבר דזקוקי אינו כעכו"ם כדמפרש בגמ' ופי' בקונטרס אכל דכותי מודה דהרי הוא כעכו"ם משום דגרי אריות הן ואע"ג דת"ק דאסר כותי היינו רבי מאיר דלאמר בגמ' ושמעין ליה דקסבר גרי אמת הן דפרק ד' וה' (ב"ק דף נח.) ואפ"ה אסר דכותי מ"מ הולך בקונטרס לפרש טעמא דר"ג משום גרי אריות דת"ק נחמא דלא מפליג בין דזקוקי לכותי ואסר דזקוקי אע"ג דישאל גמור הוא וה"ה דכותי אכל לר"ג דמפליג בין דזקוקי לכותי ע"כ כר"י לומר משום דזקוקי ישראל גמור הוא וכותי עו"ג גמור דגרי אריות הן ומיהו קשיא לר"י דמשמע דהדיא דפ"ק דגיטין (דף י.) דר"ג סבר ליה דכותים גרי אמת הן דמכשיר גט שני עזי כותים ואמר נמי דפ"ק דחולין (דף ה.) דר"ג וזית דינו נמנו דאשחית דכותים ואסרוהו ומפרש התם טעמא משום דסבירא להו כר"מ דגזר על יינם לפי שנמלא להם דמות

יונה וחייס למיעוט ש"מ דגרי אמת הן דאי גרי אריות הן לא היה צריך למיגרז עליהן ומאליהן קמיתסרי וקונטרס פירש דהיה רבן גמליאל בנו של ר' יהודה הנשיא אכל תימה דככל מקום רגיל לקרותו או רבן גמליאל בר רבי או רבן גמליאל בנו של ר"י הנשיא ועוד דלא יתכן דר"מ דהוא קודם רבן גמליאל בר רבי גזר על יינם דרבנן וזשקן שמיטה דלאורייתא דהולך ר"ג צ"ר לגזר עליה ועוד דאין סבירא כלל דאם גזר על יינם משום יין נסך שמהא שמיטת מותרת כיון שנחשבו כמומר^א לעכו"ם דהא אמרין דפ"ק דחולין (דף ה.) מומר^ב לעכו"ם אסור לאכול

מעשה דזקוקי שהיה דר עמנו במצוי. וביטלנו^א רשותו: כיון דקדש היום מיד כדי שלא יחזור בו: עד שלא יוציא. כליו תחלה ויחזור ויחזיק ברשותו ויאסור עליכם. וש"מ דאינו כעכו"ם דאי אגירו מנייה היכי מצי למיהדר אע"ג דמפיק לא אסר דהא נקיט דמי: מהו ועשו לריכס במצוי. מצעוד יוס דשצבת לא מהני לכו האזי ביטול שמה יוציא ויאסור עליכם דקסבר רבי יהודה אע"ג דהחזיקו בני מצוי במצוי תחילה מצי לאהדורי ביה:

ביצד מעברין פרק חמישי עירובין

גמ' צעיר חריצה. מדוריה אכל מחילותיה קיימות סביב לה: לרבנן מהלך אס כולו. דהא שבת צלזר מחילות. והוא הדין לר"ע והא דנקט רבנן משום המניח עירובו דע"י למיתני חילוק בין חריצה לשיצה ולר"ע אפי' צישיצה אין לו ממקום עירובו אלא אלפים: הניח עירובו צעיר חריצה כו'. דכי אמור

רבנן כל העיר לו כר' אמות צמישבת דעתן דהדיא אימתי בזמן שאין זה דיורין אלמא דחריצה מודו: ה"ג הא באין זה דיורין מודין ליה: אינה ראוי לזירא. שנפלו מחילותיה: מערס דזקוקי. גדולה היתה והיא שיאל זה דזקוקי לילה מירושלים לצדום מפני הכשדים דכתיב צירמיה (ב"ק דף ע"ג.) אף עיר חריצה. ועל כרחק חריצה מדיורין ולא מחומה דאי מחומה לא הוי תני מהלך את כולה כיון דלא שבת צלזר מחילות^א (וה"ה ר' עקיבא) ואע"ג דש (חומה קמני שבת ולא קמני הניח: מני. הא דלא תני הניח: אי נימא ר"ע. דלית ליה דהניח מהלך את כולה אמאי תנא עיר דומיא דמערס למימר דחריצה קאי: אפי' ישיצה^ב נמי. הניח לר"ע לא והא ליכא למימר דהא דנקט חריצה משום שבת נקט למימר אע"ג דהיא חריצה היכא דשבת מהלך את כולה הא מאי איריא עיר אפילו תל ונקט וקמה קלורא ושיצולין מקיפות אותה אמרין דפרקין קמא (דף טו.) מהלך את כולה: אלא לאו רבנן. ושמע מינה דחריצה מודו דהא על כרחק הא דנקט חריצה משום שיעורא דשייר ולא תנא הניח נקט לה: אף מערס ישיצה. ולאשמעין דאפ"ה שבת אין הניח לא כר"ע: והא דמערס דזקוקי קמני. ואלו שם דיורין (דריין) דהא של מלך היתה. א"כ השתא לית זה דיורין: בני כניסא דני אגוז. בית הכנסת גדול היה וכולו מובלט בצלפים של תחום מברכתא וסל לא היו חוששין להולך העירוב עד סופו ולהניחו שם דסבירא להו כרבנן דכיון דמונח צלזר מחילות מהלכין את כולו וחולא לו אלפים: גזר צ"ה ע"פ. העמיקו עוד להעמיד העירוב עד סופו ולהניחו שם: כי היכי דלישטרו לנו ע"פ. דהא ממקום העירוב צעיתו למדוד: פלגא. חולק על חכמים אמה: צעירובין לית דחש להא דרבי עקיבא. דקיי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב:

הדרן עלך ביצד מעברין

הדר עם העכו"ם או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו א' ב'. אליעזר בן יעקב אומר י לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרין זה על זה אמר ר"ג מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים ואמר לנו אבא מהרו והוציאנו את הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם רבי יהודה אומר בלשון אחר מהרו ועשו צריכם במבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם: גמ'

מסורת הש"ס

(א) [בס"פ: יסובה, וכן להלן.] (ב) [בבבדושין נח. קרי רבה על מר יהודה פלגא] פרי" קנטר רגיל לחלוק על חזירין.] (ג) [לעיל לא.] (ד) [נמשעה שנמשעות גרם דברי ר"מ.] (ה) [רש"ל ורש"א מ"א.] (ו) [בס"פ: יסובה, וכן להלן.] (ז) [בס"י איתא שאין זה דיורין דהא.] (ח) [לעיל מו.] (ט) [בס"פ: לרשע, ו.] (י) [י"ל ויטל לטו.] (יא) [בס"פ: כמשמדם, ט משומד.]

הגהות הב"ח

(א) [רש"י ד"ה אף עיר וכו' ואע"ג דיש לה מומה:]

נבא א ב ג מ' פ"ו מהל' עירובין ה' ד סמג עשין א' טו"ע א"ח ס' מת סקף ב: ד א מ' פ"ב מהלכות עירובין ה' ט סמג עשין א' טו"ע א"ח ס' שפ סקף א:

רבינו חננאל

אמר רב יהודה אמר שמואל שבת בעיר חריבה לרבנן מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה, והונתן עירובי בעיר החריבה אין לו אלא ממקום עירובי אלפים אמה. רבי אליעזר אומר בין השוכת בין הנותן מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. ואקשנין לה אליעזר תנן אמר להן ר' עקיב' אי אתם מודים לי בנותן את עירובי כו'. וחריבה לית בה דיורין. (ובחצית) [ובחריבה] מיתה מודו ליה לר' עקיב' שאין לו אלא ממקום עירובי אלפים אמה. והיאך א"ר אליעזר בין שוכת בין נותן מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. ופירק לא תימא שאין בה דיורין שהיא חריבה, אלא איתא שאינה ראויה לדירה, ונתן לה ממקום עירובי אלפים אמה. והחריבה ראויה לדירה היא. ת"ש שבת בעיר גדולה ואפי' היא כנאטוכא במערה ואפי' כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה וכו'. ואקשנין טעמא דשבת הא נותן לא, והיאך אמר ר' אליעזר לא שנה שוכת ולא שנה נותן מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. ופירק לא תימא עיר חריבה דומיא דמערס, אלא אימא מערס ישיבה דומיא דעיר, ור' עקיבא היא דאמר אין לו אלא ממקום עירובי אלפים אמה, ובשוכת מודה שמהלך את כולה וחוצה לה אלפים. מר יהודה אשכח לבני מברכתא דהוו מותבי עירובא בכנישתא דאבי גבר. אמר להו נמי אחיתו ליה, כלומר הכניסוהו כלפי התחום כי היכי דנשתרו לכו טפי בתחומא כו'. עקיבא דאמר אין נותן לו ממקום עירובי אלא אלפים אמה. אמר רבא לרב יהודא פלגא, פי' בעל מחלוקת. לית דחש לה לדר' עקיבא. אלא בי כנישתא כולה דילהון היא, ומחזין לכנישתא משחזין להו תחומא. דאמר מר הלכה כדברי המיקל בעירובין. הדרן עלך ביצד מעברין הדר עם העכו"ם או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו. ר' יהודה הנשיא אכל תימה דככל מקום רגיל לקרותו או רבן גמליאל בר רבי או רבן גמליאל בנו של ר"י הנשיא ועוד דלא יתכן דר"מ דהוא קודם רבן גמליאל בר רבי גזר על יינם דרבנן וזשקן שמיטה דלאורייתא דהולך ר"ג צ"ר לגזר עליה ועוד דאין סבירא כלל דאם גזר על יינם משום יין נסך שמהא שמיטת מותרת כיון שנחשבו כמומר^א לעכו"ם דהא אמרין דפ"ק דחולין (דף ה.) מומר^ב לעכו"ם אסור לאכול